

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן

פ/25/358

הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון – הפקעת זכות האזיון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 5 בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג–1973¹, בסעיף 5(א), בסופו יבוא:

"(4) דירה משותפת של בני הזוג, אם אחד מבני הזוג הורשע ברצח בן זוגו לפי סעיפים 300 ו-301א לחוק העונשין, התשל"ז–1977²; בנסיבות כאמור, חלקו של בן הזוג הרוצח יצורף לחלקם של יורשי בן הזוג הנרצח."

דבריו הסבר

הצעת חוק זו נועדה לשנות את המצב החוקי הקיים, לפיו במקרה של מוות של אחד מבני הזוג, הרכוש המשותף יתחלק בין בן הזוג שנותר בחיים לבין יורשיו של הנפטר. מוצע לקבוע כי במקרה של הרשעת אחד מבני הזוג ברצח לפי סעיף 300 לחוק העונשין, התשל"ז–1977 של בן הזוג השני, או רצח בנסיבות מחמירות (לפי סעיף 301א), יופקעו זכויותיו של בן הזוג הרוצח ביחס לדירתם המשותפת של בני הזוג. במקרה כזה, חלקו של הרוצח בדירה המשותפת יעבור ליורשיו של הנרצח. תכליתה של הצעת חוק זו היא להגן על יורשיו של הנרצח, אשר לרוב יהיו ילדיו או הוריו, ולחסוך מהם את הצורך בעימות משפטי מול רוצח יקירם על הדירה המשותפת של בני הזוג. לעיתים קרובות מדובר בילדים אשר נותרו יתומים בנסיבות מורכבות וקשות ביותר, והמעט שיש בידי המחוקק לעשות כדי להיטיב עם אלו שנותרו מאחור לאחר טרגדיה משפחתית ואישית שכזו, היא לשמור על דירתם המשותפת של בני הזוג בידי יורשי הנרצח. הצעת החוק אינה כוללת מקרים אחרים של המתה ובכלל זה, המתה כשהנאשם היה נתון במצב של מצוקה נפשית קשה, עקב התעללות חמורה ומתמשכת בו או בבן משפחתו, בידי מי שהנאשם גרם למותו. בהתאם לכך, במקרה ואישה ממיתה את בעלה לאחר התעללות מתמשכת מצדו, היא לא תאבד את זכויותיה בדירה המשותפת. הצעת חוק בנוסח זהה הונחה לקריאה הראשונה על שולחן הכנסת העשרים וארבע (הצעות חוק הכנסת – 935).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשל"ג, עמ' 267.
² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

